

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8834/2542

นาย วิชิต วิรุณรัตน์กิจ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (11), มาตรา 61, มาตรา 65, มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 94

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) เป็นบทบัญญัติห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้รับจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใดแล้วหรือไม่ และห้ามนายทะเบียนโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดเดียวกันหรือที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้ให้คำนิยามหรือความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" เอาไว้ด้วย เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอมหรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ข้อตกลงทริปส์(TRIPsAgreement) อยู่ด้วยซึ่งในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงระหว่าง

ประเทศดังกล่าวให้ใช้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้านั้นในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วยอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ (1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศภาคีสมาชิกตกลงไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการทำซ้ำเลียนหรือแปลเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนกับเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งเป็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ และได้ใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยอำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงาน หรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียบทบัญญัติดังกล่าวนี้บังคับกับกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำ ซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนหลงผิดด้วยแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญา กรุงปารีสแต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริปส์ ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย ดังนั้น ความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ จึงอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8(11) แห่งพระ

ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม ทะเบียนเลขที่ 39068 มีลักษณะเป็นรูปโล่มีดาวอยู่ด้านบน ในลักษณะเดียวกันกับ เครื่องหมายคล้ายรูปโล่มีดาวอยู่ด้านบนของสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน แตกต่างกัน เพียงขนาดของเครื่องหมายเท่านั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทะเบียนเลขที่ 39067 ที่มีลักษณะคล้ายโล่ซ้อนกัน 2 ชั้น รูปโล่ชั้นในมีรูปถ้วยรางวัลและมีลายเป็น เส้นตรงแนวตั้งจำนวน 4 เส้น มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายรูปโล่ของสโมสรฟุตบอลปาร์มาเอซี แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลดังกล่าวไม่มีรูปถ้วย รางวัล แต่มีเครื่องหมายเป็นรูปกากบาทแทนกับมีคำว่า "PARMAA.C." อยู่ด้านบน และรูปโล่มีได้มี 2 ชั้น อย่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ทะเบียนเลขที่ 39066 เป็นรูปคล้ายโล่มีตัวอักษรโรมันเด่นชัด 3 ตัว คือ AFA และรูปหรีดใบไม้อยู่ภายในคล้ายกับเครื่องหมายคล้ายรูปโล่ของทีมฟุตบอลชาติ อาร์เจนตินาซึ่งมีตัวอักษรโรมันว่าAFAพร้อมพุ่มดอกไม้คล้ายหรีดของโจทก์ห้อยลงมา ในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ทะเบียนเลขที่ 39254 ที่เป็นรูปคนประติษฐานครึ่งตัวคล้ายนักรบอยู่ในวงกลมก็ คล้ายกับเครื่องหมายรูปคนประติษฐานครึ่งตัวคล้ายนักรบอยู่ในวงกลมของสโมสร ฟุตบอลอาแอกซ์อัมสเตอร์ดัม ต่างกันเพียงเครื่องหมายของโจทก์ไม่มีคำว่า"AJAX" อยู่ด้านบนโค้งของวงกลมเยื้องไปทางซ้าย กับไม่มีคำว่า"AMSTERDAM" อยู่บนโค้ง ของวงกลมด้านล่างเยื้องมาทางขวาอย่างในเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลดังกล่าว เท่านั้น ลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายของ ทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวทุกประการคงแตกต่างกันเฉพาะในส่วนปลีกย่อย เท่านั้น เมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดกับเสื้อกีฬาหากไม่สังเกตให้ดีและด้วยความ ระมัดระวังย่อมยากที่จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวได้ เมื่อได้นำเครื่องหมายนั้นไป ใช้กับสินค้าเสื้อกีฬา ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลง

ผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเสียก็พานั้นได้เครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยและรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลย่อมถือได้ว่าเครื่องหมายของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาทีมสโมสรเอซีมิลานจูเวนตุสปาร์มาเอซีและอาแอกซ์อัมสเตอร์ดัมเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็นกลุ่มของสาธารณชนส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งห้าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของทีมฟุตบอลต่างประเทศ และโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าเสียก็พาเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แม้เครื่องหมายการค้าของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวจะยังมิได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยมาก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ก็ตามเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีเช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้านี้ได้ตามมาตรา 61 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 65

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 5 คำขอให้โจทก์ คือ เครื่องหมายคล้ายโล่มีรูปดาวอยู่ด้านบน
เครื่องหมายรูปดาวคู่ เครื่องหมายคล้ายโล่มีลวดลายกับรูปถ้วยรางวัลอยู่ภายใน
เครื่องหมายคล้ายโล่มีตัวอักษรโรมัน AFA และรูปหรีดใบไม้อยู่ภายใน และ
เครื่องหมายรูปคล้ายคนประดิษฐ์เครื่องตัวอยู่ภายในวงกลมต่อมานายทะเบียนได้ขอให้
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ทั้งห้าคำขอโดยอ้างว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่
หลายทั่วไปของสโมสรฟุตบอลอาซิฟหรือทีมชาติฟุตบอลต่างประเทศจนอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า คณะ
กรรมการมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเครื่องหมายที่
โจทก์ขอจดทะเบียนไม่มีความคล้ายกับเครื่องหมายของทีมชาติฟุตบอลต่างประเทศ และ
โจทก์ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายของทีมชาติฟุตบอลต่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกฤดูกาลแข่งขัน อีกทั้งไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายของทีมชาติฟุตบอลต่าง
ประเทศดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้จำเลยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้ง
ห้าคำขอของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เนื่องจากเครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่
คล้ายกับเครื่องหมายทีมชาติฟุตบอลสโมสรในยุโรปที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และ
เครื่องหมายของทีมชาติฟุตบอลชาติอาร์เจนตินา จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด
ในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าชอบด้วยข้อเท็จจริงเหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) บัญญัติว่า"เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน (11) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม" นั้นเป็นบทบัญญัติห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใดแล้วหรือไม่ และห้ามนายทะเบียนโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะยังมิได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดเดียวกันหรือที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือห้ามมิให้บุคคลใดขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าจะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะยังมิได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใดก็ตามและไม่อาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดเดียวกันหรือที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายทั่วไปนั้นจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดเดียวกันหรือที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้น ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 8(11) ดังกล่าวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80 มาตรา 81 และมาตรา 94 ให้นำมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมโดยอนุโลม ตามลำดับ อีกด้วย อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมิได้ให้คำนิยามหรือความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" เอาไว้ด้วย ในเรื่องนี้ปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงระหว่างประเทศคือ ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอม (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) อยู่ด้วย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 ซึ่งออกตามความในมาตรา 61 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้พอสมควรความได้ว่าให้ใช้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส (1967) บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้านั้นในกลุ่มของสาธารณชนส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้น อันเป็นผลเนื่องมาจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย (Article 6 of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, Members shall take account of the knowledge of the relevant sector of the public, including

knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.) และในเชิงอรรถหมายเลข 2 แห่งข้อตกลงทริปส์ได้ให้ความหมายของคำว่า "อนุสัญญากรุงปารีส" ว่าหมายถึงอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property) อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ(1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้พอสรุปได้ว่า ประเทศภาคีสมาชิกตกลงไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการทำซ้ำเลียนหรือแปลเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนกับเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งเป็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ และได้ใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยอำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานหรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย บทบัญญัติดังกล่าวนี้ใช้บังคับกับกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือเป็นเลียนเครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนหลงผิดด้วย (The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.) แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิก

ในอนุสัญญากรุงปารีส แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริปส์ ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย ดังนั้นความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์จึงอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ จำเลยนำสืบเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศที่มีเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ถูกคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวโดยมีนางปราณี ดิศโรจน์ เจ้าหน้าที่กรมจำเลยผู้เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ และนายมงคล ศิริจันทร์รัตนา เจ้าหน้าที่กรมจำเลยผู้ตรวจความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์กับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาเบิกความประกอบพยานักฟุตบอลซึ่งมีชื่อเสียงสวมเสื้อที่ลงแข่งขันของทีมฟุตบอลต่างประเทศหมายเลข 6 ถึง 10 หรือ 18 ถึง 22 ในนิตยสารฟุตบอลชื่อ World Soccer (เวิลด์ ซอกเกอร์) และรูปเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันตามเอกสารแนบท้ายภาพหมายเลข 18 ถึง 22 ว่านางปราณี เป็นผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 12 ถึง 16 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เพราะตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จด

ทะเบียนไว้แล้วในสารบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมาเมื่อประมาณต้นปี 2539 ได้มีผู้จำหน่ายเสื้อกีฬามาร้องเรียนที่กรมจำเลยว่าโจทก์ได้เรียกร้องเงินจาก พวกตนโดยอ้างว่าพวกตนได้นำเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วของโจทก์ไป ใช้ขอให้กรมจำเลยตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ตามหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม เอกสารหมายเลข 17 พร้อมกับมอบนิตยสารฟุตบอลเวิลด์ ชอกเกอร์ ให้แก่กรมจำเลย จำเลยได้สั่งให้นายมงคลทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว นายมงคลได้ติดต่อกับผู้สื่อข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันและนิตยสารฟุตบอลเวิลด์ ชอกเกอร์ ไปตรวจสอบกับหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ จากการตรวจสอบพบว่า เครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับ สินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อกีฬา เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 39068 ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 12 คือเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายของ สโมสรฟุตบอลเอซี มิลาน (AC MILAN) ในประเทศอิตาลีตามภาพหมายเลข 6 หรือ 18 เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 39240 ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 13 คือ เครื่องหมาย ตามภาพหมายเลข 7 หรือ 19 เครื่องหมายการค้าทะเบียน เลขที่ 39067 ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 14 คือเครื่องหมายคล้ายกับ เครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลปาร์มา เอซี (PARMA AC) ในประเทศอิตาลี ตาม ภาพหมายเลข 8 หรือ 20 และตามภาพในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันเอกสาร แนนท้ายหมายเลข 18 ถึง 22 เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 39066 ตามคำขอ จดทะเบียนเอกสารหมายเลข 15 คือ เครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอล ชาติอาร์เจนตินา ตามภาพหมายเลข 9 หรือ 21 และภาพในหนังสือพิมพ์สยามกีฬา รายวันเอกสารแนบท้ายภาพหมายเลข 18 ถึง 22 และเครื่องหมายการค้าทะเบียน

เลขที่ 39254 ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 16 คือเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลอาแอกซ์ อัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามภาพหมายเลข 10 หรือ 22 และภาพในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันเอกสารแนบท้ายภาพหมายเลข 18 ถึง 22 นายมงคลได้ทำความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าทั้งห้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าว สมควรเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าทั้งห้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ ตามคำสั่งคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าที่ 13/2539 ถึงที่ 17/2539 เอกสารหมายเลข 24 ถึง 28 เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 12 มีลักษณะเป็นรูปโล่มีดาวอยู่ด้านบนในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายคล้ายรูปโล่มีดาวอยู่ด้านบนของสโมสรฟุตบอลเอซี มิลานแตกต่างกันเพียงขนาดของเครื่องหมายเท่านั้น

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 14 ที่มีลักษณะคล้ายโล่ซ้อนกัน 2 ชั้น รูปโล่ชั้นในมีรูปถ้วยรางวัลและมีลายเป็นเส้นตรงแนวตั้งจำนวน 4 เส้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายรูปโล่ของสโมสรฟุตบอลปาร์มา เอซี แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลดังกล่าวไม่มีรูปถ้วยรางวัล แต่มีเครื่องหมายเป็นรูปกากบาทแทนกับมีคำว่า "PARMA A.C." อยู่ด้านบน และรูปโล่มีได้มี 2 ชั้น อย่าง

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 15 เป็นรูปคล้ายโล่มีตัวอักษรโรมันเด่นชัด 3 ตัว คือ AFA และรูปหรีดใบไม้อยู่ภายในซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายรูปโล่ของทีมฟุตบอลชาติอาร์เจนตินา ซึ่งมีตัวอักษรโรมันว่า AFA พร้อมพุ่มดอกไม้คล้ายหรีดของโจทก์ห้อยลงมาในลักษณะเดียวกันกับ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข.16 ที่เป็นรูปคนประดิษฐ์ครึ่งตัวคล้ายนักบวชอยู่ในวงกลม ซึ่งก็คล้ายกับเครื่องหมายรูปคนประดิษฐ์ครึ่งตัวคล้ายนักบวชอยู่ภายในวงกลมของสโมสรฟุตบอลอาแอกซ์ อัมสเตอร์ดัม ต่างกันเพียงเครื่องหมายของโจทก์ไม่มีคำว่า "AJAX" อยู่ด้านบนโค้งของวงกลมเอียงไปทางซ้ายกับไม่มีคำว่า "AMSTERDAM" อยู่บนโค้งของวงกลมด้านล่างเอียงมาทางขวาอย่างในเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลดังกล่าว

เท่านั้นลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวทุกประการ คงแตกต่างกันเฉพาะในส่วนปลีกย่อยเท่านั้นเมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดกับเสื้อกีฬา หากไม่สังเกตให้ดีและด้วยความระมัดระวังย่อมยากที่จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวได้ เมื่อนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าเสื้อกีฬา ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเสื้อกีฬานั้นได้ และจำเลยได้นำสืบถึงหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอลต่างประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ติดต่อกับผู้อ่านกีฬาของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวด้วยและได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นั้น ซึ่งมีรูปเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ใช้กับเสื้อนักฟุตบอลต่างประเทศที่ใช้ลงทำการแข่งขันด้วย แสดงว่าเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยและรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอล ย่อมถือได้ว่าเครื่องหมายของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมสโมสรเอซี มิลาน จูเวนตุสปาร์มา เอซี และอาแอกซ์ อัมสเตอร์ดัม เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็นกลุ่มของสาธารณชนส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ที่กล่าวมาข้างต้น

แล้วโจทก์คงอ้างแต่เพียงว่าโจทก์ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบหรือนำเครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลอาชีพหรือทีมชาติฟุตบอลของต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้และเครื่องหมายของทีมฟุตบอลสโมสรต่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกฤดูกาลเท่านั้น หาได้อ้างและนำสืบให้เห็นว่าโจทก์คิดเครื่องหมายการค้าทั้งห้าที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนมาได้อย่างไรไม่เมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งห้าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของทีมฟุตบอลต่างประเทศ และโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าเสื้อกีฬาเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแม้เครื่องหมายการค้าของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวจะยังมิได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยมาก่อนที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ก็ตามเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 กรณีเช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้านี้ได้ตามมาตรา 61 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา 65 คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-สมคิด ไตรโสรัส-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-knownmarks) ตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นับเป็นบทบัญญัติของกฎหมายไทยฉบับแรกที่บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้โดยตรง ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าใช้บังคับในระหว่างที่ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับก่อน คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 อยู่ นั้น หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็อาจปฏิเสธการจดทะเบียนให้โดยอ้างว่าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อ รัฐประศาสนโยบายหรือศีลธรรมตามมาตรา 5(7) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 245/2524) 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่นี้อ้างถึงความตกลง ระหว่างประเทศอยู่ 2 ฉบับ คือ (1) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางอุตสาหกรรม (TheParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty)และ (2) ความตกลง ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า ปลอม (AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectual PropertyRights,includingTradeinCounterfeitGoods) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ความตกลงทริปส์ (TRIPsAgreement) 3. อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (ค.ศ.1883หรือ พ.ศ. 2426 เป็นความตกลงระหว่างประเทศของภาคีสหภาพปารีสเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันได้แก่สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกด้วย แม้ว่าปัจจุบันทางการไทยจะมีการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกก็ตาม ส่วนองค์การค้าโลก (TheWorldTradeOrganizationเรียกกันโดยย่อว่า WTO) ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติและเริ่มดำเนินการตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกมาตั้งแต่ต้นและเป็นภาคีความตกลงทริปส์ ซึ่งเป็นความตกลงการค้าพหุภาคีที่ถูกบัญญัติรวมอยู่ในภาคผนวกของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกมีมาก่อนหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย แต่ความตกลงทริปส์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกมีมาภายหลังทั้งอนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงทริปส์ต่างมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและประเทศไทยอาจต้องใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามอนุสัญญากรุงปารีสมาอนุวัติตามพันธกรณีของความตกลงทริปส์ 4. จริงอยู่แม้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ การนำความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่กำหนดในอนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงทริปส์มาใช้ประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ของไทย แม้สามารถกระทำได้ แต่ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะความหมายหรือหลักเกณฑ์ในความตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันเอง รวมทั้งอาจแตกต่างกับ

บทบัญญัติของกฎหมายไทยก็ได้ไม่มากนัก 5. ความแตกต่างในหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไประหว่างความตกลงระหว่างประเทศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ประการแรก ได้แก่อนุสัญญากรุงปารีสคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเฉพาะเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ไม่คุ้มครองเครื่องหมายบริการ ในขณะที่ความตกลงทริปส์ซึ่งบัญญัติภายหลังก่อนคุ้มครองเครื่องหมายบริการด้วย และไม่ได้คุ้มครองเฉพาะบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเท่านั้น แต่คุ้มครองบริการที่มีวัตถุประสงค์ทางการกุศลด้วย 6. ความแตกต่างประการที่ 2 ได้แก่ หลักเกณฑ์พิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามความตกลงทริปส์ ข้อ 16(2) มีความชัดเจนมากกว่าข้อ 6 ทวิ (1) ของอนุสัญญากรุงปารีสตามข้อ 16(2) ของความตกลงทริปส์ ความที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ พิจารณาจากความรู้ของสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง (therelevantsectorofthepublic) หรือจะเรียกว่าความรู้ของคนในวงการเดียวกันก็ได้ ไม่ใช่ความรู้ในหมู่สาธารณชนทั่วไป เช่น ถ้าเป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอลก็ต้องอาศัยความรู้ของคนที่เป็นคอลูกหนังว่าเครื่องหมายของทีมฟุตบอลนั้นดังหรือไม่ ส่วนความในตอนที่ท้ายของ ข้อ 16(2) ของความตกลงทริปส์หมายความว่า นอกจากความที่มีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายตามปกติแล้ว ยังหมายความว่ารวมถึงความที่มีชื่อเสียงอันเกิดจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายนั้นด้วย ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนั้นจำหน่ายในประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง แต่ความที่มีชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้นจะต้องมีอยู่ในประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง ไม่ใช่มีชื่อเสียงเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องหมายหรือประเทศอื่นเท่านั้น 7. ความแตกต่างประการที่ 3 ได้แก่ ตามอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 6 ทวิ (1) คุ้มครองการใช้เครื่องหมายเฉพาะกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้น ไม่คุ้มครองการใช้เครื่องหมายกับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่ความตกลงทริปส์ข้อ 16(3) คุ้มครองการใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกันด้วย 8. สำหรับความหมายของ

"เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทยที่ศาลฎีกาในคดีที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่
นำหลักเกณฑ์ในข้อตกลงทริปส์ ข้อ 16(2) มาช่วยในการตีความนั้น นับว่าชอบด้วย
เหตุผลแล้ว แต่ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม
มาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไปเป็น
"เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ตามความหมายในข้อตกลงทริปส์
ข้อ 16(2) และอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ(1) ไปด้วยนั้น มีข้อควรระมัดระวังเป็น
อย่างยิ่ง เพราะกฎหมายไทยใช้คำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ซึ่ง
หมายถึงเครื่องหมายต่าง ๆ ตามบทนิยามของคำว่า "เครื่องหมาย" ในมาตรา 4 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันสรุปได้ 2 ประเภท คือ
เครื่องหมายรูปและเครื่องหมายคำ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการรวมทั้งเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมแต่อย่างใด อีกทั้ง
เมื่อสังเกตเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ในวงเล็บอื่น ๆ เช่น
เครื่องหมายประจำชาติ แล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามในการจด
ทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ดังนั้น
"เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ตามมาตรา 8(11) จึงมีความหมายกว้าง
ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
ของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการของบุคคลอื่น" เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ตามมาตรา 8(11) จึง
อาจเป็นงานจิตรกรรมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมก็ได้ (คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 245/2524) เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวอาจไม่มี
เจตนาจะใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ได้ (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1257-1258/2536, 547/2538) ตามข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายทีมฟุตบอลต่างประเทศเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือเข้ามาเป็นคู่ความเอง คดีเกิดขึ้นจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งนายทะเบียนก็อาจไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ก็ได้ 9. ปัญหาอีกประการหนึ่งตามมาตรา 8(11) ก็คือ ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายที่เป็นปัญหาจะต้องมีในขณะที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผู้ขอหรือไม่ หรือแม้ในขณะที่ผู้ขอยื่นคำขอให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่เป็นปัญหายังไม่มีชื่อเสียง นายทะเบียนจึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผู้ขอ ต่อมาอีกหลายปีเครื่องหมายที่เป็นปัญหาเริ่มมีชื่อเสียงแพร่หลาย ในกรณีหลังนี้นายทะเบียนจะสามารถร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอได้หรือไม่ ผู้บันทึกเห็นว่า ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่เป็นปัญหานั้นน่าจะต้องมีอยู่ในขณะที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอเท่านั้น โดยพิจารณาจากการร้องขอให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ที่ว่าการร้องขอดังกล่าวจะกระทำได้อีกต่อเมื่อแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นในขณะที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 กล่าวโดยเฉพาะก็คือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่เป็นปัญหานั้นจึงต้องพิจารณาขณะที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอเท่านั้นข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ น่า

เชื่อว่าในขณะที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เครื่องหมายที่มฟุตบอต่างประเทศทั้งห้าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอยู่แล้ว 10. อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม มาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นกฎหมายคุ้มครองเสมอไม่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งน่าจะหมายถึงว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมนั้นเอง ในกรณีที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาจะใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวแตกต่างกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วมของผู้จดทะเบียนก็ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ไม่ว่าผู้จดทะเบียนจะขอจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม 11. มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ไม่ได้กล่าวถึงอันอาจเนื่องจากไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีชั้นศาลฎีกาก็คือโจทก์ไม่ได้ฟ้องนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้เสนอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าผู้ออกคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า แต่โจทก์กลับฟ้องเฉพาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำเลยซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3549/2541, 7851/2542 ประชุมใหญ่ และ 8655/2542 ประชุมใหญ่ 12. ปัญหาประการสุดท้ายในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ก็คือเครื่องหมายของทีมฟุตบอต่างประเทศที่มีปัญหาว่าจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่

ด้วยกัน 5 เครื่องหมายซึ่งเป็นของสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน, จูเวนตุส, ปาร์มาเอซี, ทีมฟุตบอลชาติอาร์เจนตินา และสโมสรฟุตบอลอาแอกซ์อัมสเตอร์ดัม (สโมสร 3 แห่งแรกอยู่ในประเทศอิตาลี ส่วนสโมสรสุดท้ายอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์) เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง 5 เครื่องหมายถูกคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอน โจทก์จึงฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แต่โจทก์แพ้คดีศาลทรัพย์สินฯ ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คำพิพากษาศาลฎีกาตอนต้นก็ตั้งประเด็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนทั้งห้าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(11) หรือไม่ ส่วนตอนท้ายของคำพิพากษาก็สรุปว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนทั้งห้าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายที่มฟุตบอลต่างประเทศ แต่ในเนื้อหาของคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความคล้ายกันของเครื่องหมายนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เพียง 4 เครื่องหมายเท่านั้น คงขาดหายไปเครื่องหมายหนึ่ง คือ เครื่องหมายรูปดาวคู่ของทีมฟุตบอลจูเวนตุส โดยไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด วัสดิงสมิตร